УТВЕРЖДЕН
Решением единственного учредителя
Частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
Школа вождения «Авто-Статус»
Решение № 1 от 19 августа 2022 г.

УСТАВ
Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Школа вождения «Авто-Статус»

город Комсомольск-на-Амуре
2022 год

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Школа вождения «Авто-Статус» (в дальнейшем именуется «Учреждение») создано по решению Учредителя в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), Федеральным законом «О некоммерческих организациях».
Учреждение является некоммерческой организацией, финансируемой собственником, обеспечивает реализацию образовательных программ дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. Организационно-правовая форма Учреждения - частное учреждение.
1.2. Тип Учреждения - учреждение дополнительного профессионального образования профессионального обучения.
1.3. Учредителем Учреждения (в дальнейшем именуется «Учредитель») и собственником (в дальнейшем именуется «Собственник») имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, является гражданин Российской Федерации:
Беспалова Лилия Тольгатовна, ИНН: 270304543425, дата рождения: 5 марта 1977 года, паспорт гражданина РФ серии 08 22 номер 790686 выдан УМВД России по Хабаровскому краю 9 мая 2022 года, зарегистрированная по адресу: 681017, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, улица Курская, дом 22.
1.4. Полное наименование Учреждения - Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Школа вождения «Авто-Статус». Сокращенное наименование - ЧОУ ДПО ШВ «Авто-Статус».
1.5. Учреждение является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет обособленное имущество, закрепленное за ним Учредителем на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банковских и иных кредитных учреждениях, печать со своим наименованием. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные не имущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.
1.6. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
1.7. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые законодательством Российской Федерации, с момента получения лицензии.
1.8. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения.
1.9. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений). Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускаются. Учреждение обязано соблюдать принципы государственной политики в области образования.
1.10. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на русском языке.
1.11. Учреждение вправе осуществлять свою образовательную деятельность только при наличии соответствующей лицензии.
1.12. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Хабаровский край, город

Комсомольск-на-Амуре
1.13. Филиалов и представительств Учреждение не имеет.

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1. Основным предметом деятельности Учреждения является реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования профессионального обучения.
2.2. Цели деятельности Учреждения - предоставление услуг в области дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, которое осуществляется посредством реализации программ дополнительных профессионального образования (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) в области вождения автотранспортных средств, развитие в сфере профессиональной подготовки водителей и программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий, а также содействие в сфере автомобильного спорта и туризма.
2.3. Основными задачами Учреждения являются:
- создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в получении дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, повышении уровня профессиональной квалификации;
- удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах, водителях;
- содействие реализации социальных, культурных, спортивных инициатив.
2.4. Для реализации своих основных задач Учреждение имеет право:
- самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные программы дополнительного профессионального образования и программы профессионального обучения;
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с уставом Учреждения и лицензией;
- разрабатывать и утверждать учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий;
- выбирать формы, средства и методы обучения в пределах, определенных Федеральным Законом;
- привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные источники финансов и материальных средств;
- проводить благотворительные мероприятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.5. Основным видом деятельности Учреждения является профессиональное обучение, переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов по следующим направлениям:
- водителей транспортных средств всех категорий и подкатегорий, определенных действующим законодательством,
- водителей газобаллонных автомобилей, электромобилей и т. п.,
- легковых и грузовых таксомоторов,
- машинистов автомобильно - подъемных механизмов,
- трактористов, водителей и машинистов самоходных машин,
- водителей погрузчиков,
- водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов,
- специалистов (консультантов), связанных с перевозкой опасных грузов,
- специалистов, занимающихся перевозкой автомобильным транспортом.

Учреждение также осуществляет дополнительные виды деятельности:
- подготовка рабочих и специалистов по указанным выше направлениям;
- подготовка и аттестация ответственного по безопасности дорожного движения;

- подготовка и повышение квалификации работников автотранспорта по безопасности дорожного движения, охране труда и другим направлениям обучения;
- проведение курсов по повышению квалификации водителей, выпуск обучающих программ, учебных пособий, видео- и кинофильмов;
- обучение по програмам дополнительного профессионального образования по переподготовке и повышению квалификации;
- создание программно-технических комплексов для профессиональной переподготовки специалистов, подготовка переподготовка специалистов, внедрение новых методов обучения;
- консультирование водителей;
- организация спортивно-массовых мероприятий.

2.6. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам, реализация которых не является основной целью деятельности - программы профессионального обучения водителей, рабочих кадров и служащих для работы на транспорте и его обслуживанию. А также дополнительное профессиональное образование в сфере транспорта.

СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЯ, СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ

3.1. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления: общее собрание работников Учреждения (в дальнейшем именуется «Общее собрание») и педагогический совет.

3.2. Высшим органом управления Учреждением является Учредитель, он осуществляет управление деятельностью Учреждения, включающее в себя все основные процедуры функционирования и его развития.

3.2.1. Учредитель осуществляет права собственника в части распоряжения имуществом, закрепленным за Учреждением и принимает на себя обязательства по финансированию Учреждения.

3.2.2. К исключительной компетенции Учредителя относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов формирования и использования его имущества;
- принятие решений о реорганизации, ликвидации Учреждения;
- утверждение изменений и дополнений в Устав Учреждения, утверждение Устава Учреждения в новой редакции;
- планирование, организация, регулирование и контроль за деятельностью Учреждения;
- определение размеров финансирования деятельности Учреждения;
- передача в оперативное управление имущества Учреждения и осуществление контроля за сохранностью и использованием по назначению имущества, переданного в оперативное управление;
- назначение и освобождение от должности директора Учреждения, применение к нему мер дисциплинарного воздействия и поощрения;
- установление дополнительных льгот, стимулирующих повышение качества образовательного процесса в Учреждении;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Учреждения;
- утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений;
- совершение в отношении закрепленного за Учреждением имущества любых действий, не противоречащие закону и не нарушающие прав Учреждения на владение и пользование

указанным имуществом;
- утверждение цен и тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые Учреждением населению;
- согласование структуры управления Учреждением, штатного расписания, положения о доплатах и надбавках, и т. п.;
- иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
3.3. Директор назначается на должность Учредителем сроком на десять лет и освобождается от должности решением Учредителя. В своей деятельности Директор должен выполнять распоряжения Учредителя. Директор несет ответственность перед Учредителем за деятельность Учреждения.
3.3.1. К компетенции директора относится:
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений Учреждения в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями;
- привлечение для осуществления деятельности Учреждения дополнительных источников финансовых и материальных средств;
- предоставление Учредителю ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств в Учреждении;
- подбор, прием на работу и расстановка кадров Учреждения, ответственность за уровень их квалификации (прием работников административного аппарата производится по согласованию с Учредителем).
3.3.2. Директор также:
- устанавливает структуру управления деятельностью Учреждения;
- выдает доверенности;
- издает приказы (в том числе на основании решений Общего собрания и педагогического совета) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения;
- утверждает локальные нормативные акты Учреждения, содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения, после принятия проектов этих локальных нормативных актов Общим собранием;
- открывает расчетные счета Учреждения в банках и иных кредитных организациях;
- является распорядителем кредитов в пределах годовой сметы затрат Учреждения;
- при согласовании с Учредителем устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады работников Учреждения с учетом ограничений, установленных федеральными и местными нормативами, а также устанавливает надбавки и доплаты к заработной плате работникам Учреждения;
- принимает меры поощрения, налагает взыскания на работников Учреждения;
- распоряжается имуществом и средствами Учреждения в пределах своей компетенции;
- организует аттестацию работников Учреждения;
- создает условия для реализации образовательных программ в Учреждении;
- обеспечивает выполнение правил и инструкций по охране труда, санитарии и пожарной безопасности Учреждения;
- представляет Учредителю и общественности отчеты о деятельности Учреждения;
- информирует Учредителя обо всех происшествиях в Учреждении незамедлительно;
- осуществляет контроль за соблюдением работниками Учреждения санитарно-гигиенических норм;
- исполняет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, должностной инструкцией, решениями Учредителя и в части не установленной настоящим Уставом;
- несет ответственность за соответствие учредительных документов Учреждения действующему законодательству, за своевременное получение лицензии и иных документов, обеспечивающих осуществление образовательного процесса в Учреждении.
3.3.3. Директор выступает от имени Учреждения и представляет интересы Учреждения во

всех учреждениях, предприятиях, организациях и государственных органах без доверенности.

3.4. Общее собрание:

- рассматривает и принимает проекты локальных нормативных актов Учреждения, содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения, а также вносит предложения по изменению и дополнению этих локальных нормативных актов;
- рассматривает, обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Учреждении и мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками Учреждения;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников;
- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- заслушивает отчет директора о результатах работы и перспективы развития;
- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка;
- вносит предложения по применению (снятию) дисциплинарного взыскания;
- принимает участие в решении организационных вопросов Учреждения.

3.4.1. Общее собрание формируется (созывается) директором и проводится не менее одного раза в календарный год не позднее окончания первого квартала и по мере необходимости. Для ведения Общего собрания открытым голосованием избираются из присутствующих на Общем собрании председатель и секретарь. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 3/4 работников Учреждения. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих. Решения Общего собрания реализуются через приказы директора Учреждения. Срок полномочий Общего собрания - бессрочно.

3.5. Педагогический совет формируется директором и осуществляет руководство педагогической деятельностью в Учреждении. Педагогический совет созывается и проводится директором не реже одного раза в квартал и по мере необходимости. Срок полномочий Педагогического совета – пять лет.

3.5.1. Педагогический совет:

- отбирает и утверждает образовательные программы для использования в Учреждении;
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирование образовательной деятельности Учреждения;
- организует выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогического опыта, рассматривает вопросы совершенствования методического обеспечения образовательного процесса в Учреждения;
- утверждает по согласованию с Учредителем годовые календарные планы работы Учреждения;
- вносит предложения директору по совершенствованию образовательного процесса в Учреждении;
- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров Учреждения;
- рассматривает иные вопросы, связанные с реализацией образовательного процесса в Учреждении.

3.5.2. В педагогический совет входят все педагогические работники Учреждения. С правом совещательного голоса в состав педагогического совета может входить Учредитель или его представитель.

3.5.3. Председателем педагогического совета является директор Учреждения. Секретарь педагогического совета избирается большинством голосов на заседании педагогического совета сроком на 1 год.

3.5.4. Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует не менее двух третей числа педагогических работников Учреждения. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании педагогического совета и реализуются через приказы директора.

3.6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении:

- создаются совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
- действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников Учреждения.

Порядок создания, компетенция и сроки полномочий вышеупомянутых совета обучающихся, совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и профессиональных союзов определяются на соответствующих инициативных собраниях обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 4. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Учреждения, а также для проверки текущих дел Учреждения Учредитель вправе привлекать профессионального аудитора (гражданина или аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Учреждением и директором.

4.2. Директор вправе привлекать на договорной основе консультантов для анализа состояния текущих дел Учреждения.

СТАТЬЯ 5. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:

- имущество, которым Учредитель наделил Учреждение на праве оперативного управления;
- доходы, полученные от платной образовательной деятельности Учреждения;
- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц;
- другие не запрещенные законом поступления.

5.2. Учреждение обязано обеспечить содержание и сохранность закрепленного за ним и принадлежащего ему на праве оперативного управления имущества. Развитие материально-технической базы осуществляется Учреждением в пределах собственных средств и выделенных Учредителем.

5.3. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности у Учреждения средств субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Учредитель в случаях, определяемых законодательством Российской Федерации.

5.4. Учреждение в лице директора обязано предоставлять Учредителю ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств.

5.5. Учреждение не имеет права совершать сделки, возможными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления без согласия Учредителя.

5.6. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, поступают в оперативное управление Учреждения.

5.7. Имущество Учреждения может быть изъято Учредителем полностью, либо частично, в случаях:

- реорганизации Учреждения;
- нецелевого использования имущества;

- ненадлежащей сохранности имущества в процессе эксплуатации;
- по заявлению Учреждения в связи с не использованием.

В случае правомерного изъятия имущества у Учреждения право оперативного управления на имущество прекращается по решению собственника этого имущества.

5.8. Учреждение может в соответствии с законодательством Российской Федерации:
- арендовать и сдавать в аренду имущество в установленном порядке;
- реализовывать собственную продукцию, работы и услуги, выполняемые Учреждением;
- проводить благотворительные мероприятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- устанавливать прямые связи с иностранными предприятиями, учреждениями и организациями;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 6. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ НОРМЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

6.1. Кроме локальных актов Учреждения, регламентирующих деятельность Учреждения, таких как: решения Учредителя, положение о доплатах и надбавках работникам Учреждения и т. п., Учреждение принимает также локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения. Такие локальные нормативные акты утверждаются Директором после принятия проектов этих локальных нормативных актов Общим собранием.

6.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

6.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Учреждения, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, профессиональных союзов работников.

6.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением.

СТАТЬЯ 7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ, МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ РАБОТНИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

7.1. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) работников Учреждения, занимающих должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников,

осуществляющих вспомогательные функции, закреплен в соответствии с Федеральным законом и Трудовым кодексом Российской Федерации в Правилах внутреннего трудового распорядка Учреждения, должностных инструкциях и в трудовых договорах с этими работниками.

СТАТЬЯ 8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. При принятии Учредителем решения о внесении изменений в Устав Учреждения директором Учреждения разрабатываются изменения в Устав или новая редакция Устава (в дальнейшем именуются «изменения в Устав»).
8.2. Разработанные изменения в Устав утверждаются Учредителем.
8.3. Изменения в Уставе приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

СТАТЬЯ 9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

9.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об образовании.
9.2. Учреждение по решению Учредителя может быть реорганизовано путем преобразования, слияния, присоединения, выделения, разделения.
9.3. Ликвидация Учреждения может осуществляться:
- по решению Учредителя;
- по решению суда в случае осуществления Учреждением деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении Учреждением деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом РФ.
9.4. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
9.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения направляется на цели развития образования в соответствии с настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Изменения и дополнения настоящего Устава утверждаются Учредителем и регистрируются в установленном законодательством порядке.
10.2. В Учреждении должны быть созданы условия для ознакомления всех работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с настоящим Уставом.

Решение о регистрации принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 26 августа 2022 года (учетный номер 2714040326).
Сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 02 сентября 2022 года за основным государственным регистрационным номером 1222700013910.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью десять листов.

И.о. начальника Управления С.А. Лысенко
12.09.2022